

## 土地貸付契約書(テスト用サンプル)

〇〇区(以下「甲」という。)は、その所有する土地について、株式会社△△△△(以下「乙」という。)を借主として、甲と乙とは、次のとおり土地貸付契約を締結する。

### (信義誠実の義務)

第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

### (貸付物件及び使用目的)

第2条 甲は、その所有する次の土地(以下「当該土地」という。)を乙に貸付するものとする。

(1) 所在地 〇〇区〇〇町一丁目1番

(2) 地目 宅地

(3) 地積 500.00平方メートル

2 乙は、当該土地を資材置場として使用するものとする。

### (契約期間)

第3条 当該土地の貸付期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲又は乙から相手方に対し契約の更新をしない旨の申出がなかった場合には、引き続き同一条件で更新されるものとする。

### (更新拒絶の要件)

第4条 前条の申出は、甲において当該土地を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき、その他正当な事由があると認められる場合に行うことができる。

### (賃料)

第5条 当該土地の賃料は、近傍類地の平均地代単価に当該土地の地積を乗じ、さらに公有財産使用に係る減額係数0.9を乗じた額とし、年額1,200,000円とする。乙は毎年4月末日までに甲の指定する口座に振り込むものとする。

### (当該土地の引渡し)

第6条 当該土地の引渡しは、本契約締結後すみやかに、甲乙立会いのうえ行うものとする。

### (善管注意義務)

第7条 乙は、善良な管理者の注意をもって当該土地を管理しなければならない。

### (権利譲渡の禁止等)

第8条 乙は、甲の承諾を得ないで、本契約に基づく権利を譲渡し、又は当該土地を転貸してはならない。

### (当該土地の返還)

第9条 乙は、契約期間が満了し契約の更新がなされなかったとき、又は本契約が解除されたときは、すみやかに当該土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。

### (契約の費用)

第10条 本契約に必要な費用は、乙の負担とする。

### (協議)

第11条 本契約について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項について定める必要

が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。